Signature Not Verified
Assinado por CRISTIANE ROBERTA FATIGA BONIFAZI:28294786810 em 04/05/2011 20:02:22.634 GMT0000

RIBEIRO SOARES E GERAB
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Marcos Aurélio Ribeiro — marrib@terra.com.br
Airton Soares — airtonsoares@terra.com.br
Sérgio Gerab — sgerab@terra.com.br
Paulo Gerab — gerabp@terra.com.br
Cristiane R. F. Bonifazi — cbonifazi.rsg@terra.com.br

Rua Madre Teodora, 126,
Jardim Paulista - São Paulo - SP
CEP 01428-010
Tel/Fax: (11)3889-9795 - 3889-7984
3889-7648 - 3887-9521

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE DE CARGAS E LOGÍSTICA, CNPJ/MF nº 60.677.358/0001-85, com sede à Rua da Gávea, 1390, Vila Maria, São Paulo, Capital, por seu advogado infra assinado (docs. 01 e 02), com fundamento no disposto no artigo 102, § 1º da Constituição Federal e Lei nº 9882 de 03 de dezembro de 1999, vem propor a presente medida judicial de **ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL**, expondo e requerendo o que segue:

1 - A requerente é entidade de classe de âmbito nacional, fundada em 17 de setembro de 1963, sendo representante de empresas de transporte de cargas e de logística, em conformidade com o que vem expresso nos seus estatutos que se encontram em anexo (doc. 03).

2 - Daí a sua legitimidade para a propositura da presente demanda nos termos do previsto no artigo 2º, inciso I, da Lei nº 9.882, de 03.12.1999, combinado com o disposto no artigo 103, inciso IX, da Constituição Federal.

RIBEIRO, SOARES E GERAB
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Marcos Aurélio Ribeiro — marrib@terra.com.br
Airton Soares — airtonsoares@terra.com.br
Sérgio Gerab — sgerab@terra.com.br
Paulo Gerab — gerabp@terra.com.br
Cristiane R. F. Bonifazi — cbonifazi.rsg@terra.com.br

Rua Madre Teodora, 126,
Jardim Paulista - São Paulo - SP
CEP 01428-010
Tel/Fax: (11)3889-9795 - 3889-7984
3889-7648 - 3887-9521

3 - Segundo o que estabelece a Lei nº 9.882, de 03.12.1999, tem cabimento a Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental para reparar ou evitar lesão a um preceito fundamental decorrente de ato do Poder Público. Eis o que dispõe a lei no seu:

> "Art. 1º A argüição prevista no § 1º do art. 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público.
> Parágrafo único. Caberá também argüição de descumprimento de preceito fundamental:
> I - quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição;"

4 - O Estado de São Paulo editou a Lei Estadual nº 12.684, de 26 de julho de 2007, que "proíbe o uso, no Estado de São Paulo de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição. A Lei estadual estabelece no seu artigo 1º:

> "Art. 1º - Fica proibido, a partir de 1º de janeiro de 2008, o uso, no Estado de São Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto.
> § 1º - Entende-se como amianto ou asbesto a forma fibrosa dos silicatos minerais pertencentes aos grupos de rochas metamórficas das serpentinas, isto é, a crisotila (asbesto branco), e dos anfibólios, entre eles, a actinolita (asbesto marrom), a antofilita , a crocidolita (asbesto azul), a tremolita ou qualquer mistura que contenha um ou vários destes minerais.
> § 2º - A proibição a que se refere o "caput" estende-se à utilização de outros minerais que contenham acidentalmente o amianto em sua composição, tais como talco, vermiculita, pedra sabão, cuja utilização será precedida de análise mineralógica que comprove a ausência de fibras de amianto entre seus componentes." (doc. 04)

RIBEIRO, SOARES E GERAB
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Marcos Aurélio Ribeiro	marrib@terra.com.br	Rua Madre Teodora, 126,
Airton Soares	airtonsoares@terra.com.br	Jardim Paulista - São Paulo - SP
Sérgio Gerab	sgerab@terra.com.br	CEP 01428-010
Paulo Gerab	gerabp@terra.com.br	Tel/Fax: (11)3889-9795 - 3889-7984
Cristiane R. F. Bonifazi	cbonifazi.rsg@terra.com.br	3889-7648 - 3887-9521

5 - A Lei Estadual em questão tem servido de instrumento para que Agentes Fiscais do Trabalho, no Estado de São Paulo, sob a esdrúxula interpretação da referida lei no sentido de que a proibição do uso de produtos que contenham amianto ou asbesto no Estado de São, significa também a proibição do transporte de tais produtos no Estado; ainda que o produto transportado seja originário de outro Estado da Federação, onde não existe a mesma proibição, tenha como destino outro Estado ou mesmo a exportação, proibindo assim o transporte de passagem pelo Estado de São Paulo.

6 - Com efeito o Estado de Goiás é o maior produtor no Brasil de asbesto/amianto da variedade crisotila (asbesto branco) que tem a sua extração, industrialização e comercialização expressamente permitida pela Lei Federal nº 9.055 de 01de janeiro de 1955, como adiante será demonstrado, vendendo esse produto para os Estados do Sul do Brasil e também para a exportação via porto de Santos, hipóteses em que o transporte do mesmo se faz pela via rodoviária, sendo obrigatória a passagem por rodovias no Estado de São Paulo.

7 - Muito embora a extração, utilização, industrialização e comercialização do amianto ou asbesto branco seja uma atividade lícita e permitida em todo o Brasil, a Lei Estadual em questão vem dando azo à prática de atos arbitrários, de verdadeiro abùso contra empresas de transporte rodoviário de cargas associadas da requerente, mediante a aplicação de autos de infração e interdição da atividade das empresas, proibindo-lhes o transporte daquele produto, ainda que de passagem pelo Estado.

8 - Tem-se assim configurada a hipótese prevista na lei da prática de atos do Poder Público que causam lesão a preceitos fundamentais inseridos na Constituição Federal passíveis de serem evitados ou reparados como segue demonstrado.

RIBEIRO, SOARES E GERAB
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Marcos Aurélio Ribeiro	marrib@terra.com.br	Rua Madre Teodora, 126,
Airton Soares	airtonsoares@terra.com.br	Jardim Paulista - São Paulo - SP
Sérgio Gerab	sgerab@terra.com.br	CEP 01428-010
Paulo Gerab	gerabp@terra.com.br	Tel/Fax: (11)3889-9795 - 3889-7984
Cristiane R. F. Bonifazi	cbonifazi.rsg@terra.com.br	3889-7648 - 3887-9521

A LEI FEDERAL

9 - Como já foi dito, existe lei federal dispondo sobre a mesma matéria tratada na Lei Estadual em comento. Trata-se da Lei Federal nº 9.550, de 01 de junho de 1995, que "disciplina a extração, industrialização, utilização, comercialização e transporte do asbesto/amianto e dos produtos que o contenham, bem como das fibras naturais e artificiais, de qualquer origem, utilizadas para o mesmo fim e dá outras providências".

10 - O artigo 1° da Lei Federal contém a proibição em relação a determinados tipos de asbestos/amianto, como se lê:

> "Art. 1° - É vedada em todo território nacional:
> I – a extração, produção, industrialização, utilização e comercialização da actinolita, amosita (asbesto marrom), antofilita, crocidolita (amianto azul) e da tremolita, variedades minerais pertencentes ao grupo dos anfibólios, bem como dos produtos que contenham estas substâncias minerais.
> II – a pulverização (spray) de todos os tipos de fibras, tanto de asbesto/amianto da variedade crisotila como daquelas naturais e artificiais referidas no art. 2° desta Lei.
> III – a venda a granel de fibras em pó, tanto de asbesto/amianto da variedade crisólita como daquelas naturais e artificiais referidas no artigo 2° desta lei.
>
> Art. 2° - O asbesto/amianto da variedade crisotila (amianto branco), do grupo dos minerais das serpentinas, e as demais fibras naturais e artificiais de qualquer origem, utilizadas para o mesmo fim, serão extraídas, industrializadas, utilizadas e comercializadas em consonância com as disposições desta Lei.
> Parágrafo único – Para os efeitos desta Lei, consideram-se fibras naturais e artificiais as comprovadamente nocivas à saúde humana."
>
> Art. 10 – O transporte do asbesto/amianto e das fibras naturais e artificiais referidas no art. 2° desta Lei é considerado de alto

Marcos Aurélio Ribeiro — marrib@terra.com.br
Airton Soares — airtonsoares@terra.com.br
Sérgio Gerab — sgerab@terra.com.br
Paulo Gerab — gerabp@terra.com.br
Cristiane R. F. Bonifazi — cbonifazi.rsg@terra.com.br

Rua Madre Teodora, 126,
Jardim Paulista - São Paulo - SP
CEP 01428-010
Tel/Fax: (11)3889-9795 - 3889-7984
3889-7648 - 3887-9521

todo o material sendo reembalado dentro de normas de segurança, sob a responsabilidade da empresa transportadora.

11 - Como se pode constatar da Lei Federal consta a permissão expressa da extração, industrialização, utilização e comercialização do produto denominado asbesto/amianto da variedade crisotila (asbesto branco), **assim como o seu transporte em todo o território nacional, observadas as regras legais de segurança para o transporte de produto considerado de alto risco**.

12 - É a lei federal também que estabelece competência para a fiscalização da extração, uso, utilização e comercialização do asbesto/amianto da variedade crisotila (asbesto branco), como se extrai dos seus artigos 3° e 4°:

> "Art. 3° - Ficam mantidas as atuais normas relativas ao asbesto/amianto da variedade crisotila e às fibras naturais e artificiais referidas no artigo anterior, contidas na legislação de segurança, higiene e medicina do trabalho, nos acordos internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil e nos acordos assinados entre os sindicatos de trabalhadores e seus empregadores, atualizadas sempre que necessário.
> § 1° (vetado)
> § 2° - As normas de segurança, higiene e medicina do trabalho serão fiscalizadas pelas áreas competentes do Poder Executivo e pelas comissões de fábrica referidas no parágrafo anterior."
> Art. 4° - Os órgãos competentes de controle de segurança, higiene e medicina do trabalho desenvolverão programas sistemáticos de fiscalização, monitoramento e controle dos riscos de exposição ao asbesto/amianto da variedade crisotila ou às fibras naturais e artificiais referidas no artigo 2° desta Lei, diretamente ou através de convênios com instituições públicas ou privadas credenciadas para tal fim pelo Poder Executivo.

Marcos Aurélio Ribeiro	marrib@terra.com.br	Rua Madre Teodora, 126,
Airton Soares	airtonsoares@terra.com.br	Jardim Paulista - São Paulo - SP
Sérgio Gerab	sgerab@terra.com.br	CEP 01428-010
Paulo Gerab	gerabp@terra.com.br	Tel/Fax: (11)3889-9795 - 3889-7984
Cristiane R. F. Bonifazi	cbonifazi.rsg@terra.com.br	3889-7648 - 3887-9521

13 - Não se nega portanto a competência dos Auditores Fiscais do Trabalho para procederem a fiscalização da observância das normas de segurança, higiene e medicina do trabalho, relativamente ao uso do asbesto/amianto da variedade crisotila (asbesto branco), sendo certo que esta **fiscalização deve estar adstrita à verificação do cumprimento das referidas normas de segurança, previstas na legislação federal e acordos internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil**.

O ATO LESIVO
A PROIBIÇÃO DO
TRÂNSITO E TRANSPORTE

14 - Conforme demonstrado acima a Lei Federal proíbe em todo o território nacional a extração, produção, industrialização, utilização e comercialização da actinolita, amosita (asbesto marrom), antofilita, crocidolita (amianto azul) e da tremolita, variedades minerais pertencentes ao grupo dos anfibólios, bem como dos produtos que contenham estas substâncias minerais, assim como expressamente permite a extração, industrialização, utilização e comercialização do asbesto/amianto da variedade crisotila (amianto branco), do grupo dos mineriais das serpentinas, e as demais fibras naturais e artificiais de qualquer origem, utilizadas para o mesmo fim.

15 - Está demonstrado também que a Lei Estadual nº 12.684 de 26.07.2007, ampliou no Estado de São Paulo a proibição já contida na lei federal, estendendo-a ao uso, no Estado de São Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto, incluindo, portanto, na proibição o uso do asbesto/amianto da variedade crisotila (amianto branco) cuja utilização é permitida pela lei federal em todo o território nacional.

RIBEIRO, SOARES E GERAB
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Marcos Aurélio Ribeiro — marrib@terra.com.br
Airton Soares — airtonsoares@terra.com.br
Sérgio Gerab — sgerab@terra.com.br
Paulo Gerab — gerabp@terra.com.br
Cristiane R. F. Bonifazi — cbonifazi.rsg@terra.com.br

Rua Madre Teodora, 126,
Jardim Paulista - São Paulo - SP
CEP 01428-010
Tel/Fax: (11)3889-9795 - 3889-7984
3889-7648 - 3887-9521

16 - Não se discute aqui sobre a constitucionalidade da lei estadual que amplia a proibição relativa a utilização de um produto mineral já contida na lei federal, relevando notar a inutilidade da lei estadual que simplesmente repete a vedação já contida na lei federal da extração, industrialização, utilização e comercialização ao asbesto/marrom e do amianto azul, elaborada a lei federal com precisa técnica legislativa, expondo corretamente todas as denominações dos produtos proibidos, explicitando claramente a proibição:da extração, industrialização, utilização e comercialização.

17 - Já a Lei estadual sem nenhuma técnica legislativa estabelece **a proibição "de uso"**, de qualquer produto que contenha quaisquer tipos de amianto ou asbesto, fixando conceito impreciso e genérico de restrição aos direitos dos cidadãos.

18 - Objetiva a presente ação argüir a constitucionalidade **desta proibição "de uso"**, no Estado de São Paulo, que vem sendo entendida como a proibição da passagem (proibição de trânsito) por rodovias do Estado de São Paulo de veículos de carga efetuando o transporte de um produto mineral , entre Estados da Federação ou entre um Estado e o Porto destinando-se a exportação.

19 - Em outras palavras, a interpretação da lei estadual de que a proibição do uso do asbesto/amianto da variedade crisotila (asbesto branco) no Estado de São Paulo, significa a proibição do transporte e do trânsito de passagem de veículo com este produto por rodovias do Estado, ainda que destinado o produto a outro Estado ou ao porto para exportação, é a questão a ser analisada, resultando claramente dela o descumprimento de preceito fundamental inserido em nossa Constituição Federal.

20 - Tem-se assim que o artigo 1° da Lei n° 12.684, de 26 de julho de 2007, acima transcrito, entendido como disposição que ao proibir o uso de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer

Marcos Aurélio Ribeiro	marrib@terra.com.br	Rua Madre Teodora, 126,
Airton Soares	airtonsoares@terra.com.br	Jardim Paulista - São Paulo - SP
Sérgio Gerab	sgerab@terra.com.br	CEP 01428-010
Paulo Gerab	gerabp@terra.com.br	Tel/Fax: (11)3889-9795 - 3889-7984
Cristiane R. F. Bonifazi	cbonifazi.rsg@terra.com.br	3889-7648 - 3887-9521

(asbesto branco) está proibindo também o transporte deste produto pelas rodovias do Estado de São Paulo e o proibindo o trânsito de veículo carregando o mesmo produto, caracteriza-se a disposição da lei estadual como ato do Poder Público lesiva a preceitos fundamentais inseridos na Constituição Federal, da qual decorre a inconstitucionalidade da disposição.

A PROVA DO ATO LESIVO

21 - Embora possa parecer estranho que da expressão " proibição do uso" se possa extrair a interpretação da proibição do transporte de um determinado produto, é o que vem ocorrendo no Estado de São Paulo, onde Auditores-Fiscais do Trabalho, extrapolando de suas funções e competência, decidem que a vedação existente na lei paulista, dá-lhes o Poder para interditar o transporte do asbesto/amianto da variedade crisotila (amianto branco) em todo o Estado de São Paulo, o que vêm fazendo mediante lavratura de autos de infração, elaboração de laudos de interdição, proibindo a atividade das empresas no transporte do referido produto, ainda que de passagem pelo Estado de São Paulo.

22 - Para a comprovação do ato do Poder Público lesivo de preceito fundamental, exemplificativamente, junta-se à presente cópia do Termo de Interdição, datado do dia 18 de junho de 2009, de autoria da Engenheira Fernanda Gianassi, contra a Empresa Rápido 900 de Transportes Rodoviários Ltda., do qual se extrai o que segue:

> "Fica desde já determinada a INTERDIÇÃO, do transporte e movimentação de carga contendo amianto no Estado de São Paulo pela Empresa RÁPIDO 900 DE TRANSPORTE ROBOVIÁRIOS LTDA., CNPJ: 60.510.583/0001-22, cuja matriz está situada à rua Soldado João Amércio da Silva, 170 – Parque Novo Mundo – CEP: 02186-010 – São Paulo.

Marcos Aurélio Ribeiro — marrib@terra.com.br
Airton Soares — airtonsoares@terra.com.br
Sérgio Gerab — sgerab@terra.com.br
Paulo Gerab — gerabp@terra.com.br
Cristiane R. F. Bonifazi — cbonifazi.rsg@terra.com.br

Rua Madre Teodora, 126,
Jardim Paulista - São Paulo - SP
CEP 01428-010
Tel/Fax: (11)3889-9795 - 3889-7984
3889-7648 - 3887-9521

Devendo-se adotar, doravante, as seguintes providências:

PROIBIR QUAISQUER MOVIMENTAÇÕES E TRANSPORTE DE CARGA CONTENDO AMIANTO IN NATURA OU PRODUTOS QUE O CONTENHAM NO ESTADO DE SÃO PAULO.

. . .

O respectivo Laudo Técnico será encaminhado dentro de 24h (vinte e quatro horas) ao Sr. Superintendente Regional do Trabalho e do Emprego no Estado de São Paulo para "referendum" da decisão por esta AFT adotada para proteção da vida e saúde dos trabalhadores com propositura de encaminhamento à Polícia Rodoviária (Federal, Estadual), ANTT-Agência Nacional de Transporte Terrestre, Ministérios Públicos Federal, Estadual e do Trabalho, para as providências cabíveis no caso em questão." (Doc. 6)

23 - Note-se, que a interdição supra foi determinada em ação de fiscalização do transporte de amianto branco (crisotila), conforme nota fiscal 218073, da empresa Sama S/A, da mesma data, na qual se verifica tratar-se de produto com origem em Minuaçu, Estado de Goiás, com destinação ao Consignatário Cortes Armazens Gerais Ltda., no Guarujá, constando expressamente na nota fiscal tratar-se de "**Remessa mercadoria para formação de lote de exportação"**(doc anexo). O Conhecimento de Transporte da transportadora de nº 97873, da mesma data, refere-se à nota fiscal mencionada, demonstrando ser o transporte da mercadoria para o armazem alfandegado da empresa Consignatária(doc anexo).

24 - Torna-se mais evidente o ato do poder público lesivo aos preceitos fundamentais da Constituição Federal que adiante serão apontados, a leitura do Laudo Técnico de Interdição de Movimentação de Carga contendo amianto no Estado de São Paulo, datado de 18 de junho de 2009, encaminhado à Superintendência Regional do Trabalho em São Paulo, de autoria da Engenheira Fernanda Giannasi, Auditora Fiscal do Trabalho, elaborado após a ação fiscal contra a empresa Rápido 900 de Transporte Rodoviário Ltda., do qual se extrai os excertos seguintes:

RIBEIRO, SOARES E GERAB
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Marcos Aurélio Ribeiro — marrib@terra.com.br
Airton Soares — airtonsoares@terra.com.br
Sérgio Gerab — sgerab@terra.com.br
Paulo Gerab — gerabp@terra.com.br
Cristiane R. F. Bonifazi — cbonifazi.rsg@terra.com.br

Rua Madre Teodora, 126,
Jardim Paulista - São Paulo - SP
CEP 01428-010
Tel/Fax: (11)3889-9795 - 3889-7984
3889-7648 - 3887-9521

"15) Que o subitem 1.2 da NR-1 determina "A observância das Normas Regulamentadoras – NR não desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em código de obras ou **regulamentos sanitários dos estados** ou municípios, e outras, oriundas de convenções e acordos coletivos de trabalho", negrito e grifo nossos, como é o caso da legislação em vigor, a **Lei Estadual 12.684/2007**, que dispõe sobre a proibição do "uso", no Estado de São Paulo de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição."

Com base nestes considerandos acima e no que está exposto em:

. . .(segue citação de legislação federal que permite a interdição)

É que propusemos a INTERDIÇÃO do transporte e movimentação de carga contendo amianto no Estado de São Paulo pela empresa RÁPIDO 900 DE TRANSPORTE RODOVIÁRIOS LTDA., CNPJ: 60.510.583/0001-22, cuja matriz está situada à Rua Soldado João Américo da Silva, 170 – Parque Novo Mundo – CEP: 02186-010 – São Paulo, cujos Termos já foram devidamente encaminhados ao Gabinete do Sr. Superintendente Regional do Trabalho em São Paulo, complementado com este laudo técnico.
Determinamos a empresa RÁPIDO 900 DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA., que se abstenha de realizar QUAISQUER MOVIMENTAÇÕES DE CARGA CONTENDO AMIANTO IN NATURA OU PRODUTOS QUE CONTENHAM NO ESTADO DE SÃO PAULO.
Assim posto, submetemos este laudo técnico e o relatório fotográfico em anexo, à superior consideração para remessa ao gabinete do Sr. Superintendente Regional do Trabalho e Emprego em São Paulo, com a proposta de "referendum" da providência adotada.."(doc. anexo). (negritos, sublinhados e maiúsculas todos no original do laudo).

RIBEIRO, SOARES E GERAB
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Marcos Aurélio Ribeiro — marrib@terra.com.br
Airton Soares — airtonsoares@terra.com.br
Sérgio Gerab — sgerab@terra.com.br
Paulo Gerab — gerabp@terra.com.br
Cristiane R. F. Bonifazi — cbonifazi.rsg@terra.com.br

Rua Madre Teodora, 126,
Jardim Paulista - São Paulo - SP
CEP 01428-010
Tel/Fax: (11)3889-9795 - 3889-7984
3889-7648 - 3887-9521

25 - Em outro laudo técnico da mesma Engenheira Fernanda Giannasi, este datado de 19 de março de 2010, encontra-se nova interdição da empresa Transportes São Expedito Ltda., extraindo-se do laudo a mesma fundamentação:

> "Com base no que foi aqui apresentado anteriormente e considerando-se:
>
> . . .
>
> 7. A abrangência da Lei 12.684/2007, que proíbe o uso do amianto e produtos que o contenham no Estado de São Paulo e, que segundo diversas interpretações, ampliam o conceito da proibição de mero "uso do amianto", como da Casa Civil do Governo de São Paulo, exarada em comunicado ao Jornal Valor Econômico de 6-8/6/2008 onde diz que "a Lei paulista nº 12.684 proibe também a produção e a comercialização do amianto no Estado, o que significa que as empresas localizadas em São Paulo não poderão fabricar produtos que contêm amianto e exportá-los a outros Estados". **Outras interpretações jurídicas publicadas na mesma edição de o Valor, vão ainda mais longe ao salientar que "A palavra "uso", nesta lei, significa também transporte e depósito do produto, porque isso expõe as pessoas ao produto, justamente o que a lei quis banir"**, grifo e negrito nosso.
>
> . . .
>
> 22. Que o subitem 1.2 da NR-1 determina "A observância das Normas Regulamentadoras – NR **não desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em código de obras ou regulamentos sanitários dos estados ou municípios, e outras, oriundas de convenções e acordos coletivos de trabalho**", negrito e grifo nossos, como é o caso da legislação em vigor, a **Lei Estadual 12.684/2007**, que dispõe sobre a proibição do "uso", no Estado de São Paulo de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição."

RIBEIRO, SOARES E GERAB
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Marcos Aurélio Ribeiro — marrib@terra.com.br
Airton Soares — airtonsoares@terra.com.br
Sérgio Gerab — sgerab@terra.com.br
Paulo Gerab — gerabp@terra.com.br
Cristiane R. F. Bonifazi — cbonifazi.rsg@terra.com.br

Rua Madre Teodora, 126,
Jardim Paulista - São Paulo - SP
CEP 01428-010
Tel/Fax: (11)3889-9795 - 3889-7984
3889-7648 - 3887-9521

. . .(segue citação de legislação federal que permite a interdição)

É que propomos a **INTERDIÇÃO do transporte / movimentação de carga contendo amianto no Estado de São Paulo pela empresa TRANSPORTE SÃO EXPEDITO, cujo Termo de Interdição já foi devidamente encaminhado ao Gabinete do Sr. Superintendente Regional do Trabalho em São Paulo, complementado com este laudo técnico.**

Determinamos, portanto, à empresa TRANSPORTE SÃO EXPEDITO LTDA., que se abstenha de realizar QUAISQUER MOVIMENTAÇÕES DE CARGA CONTENDO AMIANTO IN NATURA OU PRODUTOS QUE CONTENHAM NO ESTADO DE SÃO PAULO.

Assim posto, submetemos este laudo técnico bem como a cópia das fotos digitais à superior consideração para remessa ao gabinete do Sr. Superintendente Regional do Trabalho e Emprego em São Paulo, com a proposta de "referendum" da providência adotada.."(doc. anexo)(negritos, sublinhados e maiúsculas todos no original do laudo).

26 - Veja-se que adotado entendimento sobre o artigo 1° da Lei n° 12.684, de 26 de julho de 2007, acima transcrito, como sendo uma disposição que ao proibir o uso de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipo de amianto ou asbesto, incluindo o o asbesto amianto da variedade crisotila (asbesto branco) está proibindo também o transporte deste produto pelas rodovias do Estado de São Paulo, ainda que seja um transporte de simples passagem de veículos por rodovias do Estado, quando levando o produto cuja produção e utilização são permitidas por lei federal em todo o território nacional e sendo o transporte de outro Estado produtor para outro Estado ou para exportação, pelo que se tem nos atos de interdição de empresas levados a efeito por agentes fiscais do trabalho como sendo prova irrefutável da lesão aos preceitos fundamentais como adiante será demonstrado.

RIBEIRO, SOARES E GERAB
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Marcos Aurélio Ribeiro
Airton Soares
Sérgio Gerab
Paulo Gerab
Cristiane R. F. Bonifazi

marrib@terra.com.br
airtonsoares@terra.com.br
sgerab@terra.com.br
gerabp@terra.com.br
cbonifazi.rsg@terra.com.br

Rua Madre Teodora, 126,
Jardim Paulista - São Paulo - SP
CEP 01428-010
Tel/Fax: (11)3889-9795 - 3889-7984
3889-7648 - 3887-9521

A CONTROVÉRSIA JUDICIAL SOBRE A APLICAÇÃO DOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS

27 - Já tem sido objeto de controvérsia judicial a questão da interdição das empresas que realizam o transporte de asbesto/amianto da variedade crisotila (asbesto branco) cuja extração, industrialização, utilização e comercialização é permitida no Brasil, em especial do principal Estado produtor que é o Estado de Goiás e com o destino para a exportação, via portos localizados no Estado de São Paulo, Santos em particular, utilizando-se o transporte por rodovia até o porto, o que leva obrigatoriamente a passagem de veículos nas rodovias do Estado de São Paulo.

28 - A controvérsia tem girado em torno da interpretação da Lei Estadual nº 12.684, de 26.07.2007, que no seu artigo 1º proíbe o uso no Estado de São Paulo de produtos, materiais ou artefatos que contenham qualquer tipo de amianto ou asbesto, incluindo-se na proibição também o asbesto/amianto na variedade crisotila (asbesto branco) e na legalidade da interdição de empresas transportadoras vedando-lhe o transporte do produto nas rodovias do Estado, com fundamento na Lei Estadual que proibe o uso.

29 - Está demonstrado acima que os Agentes Fiscais do Trabalho no Estado de São Paulo, tem dado a interpretação de que a lei estadual ao proibir o uso do asbesto/amianto da variedade crisotila (asbesto branco) proíbe também o transporte do produto no Estado, ainda que se cuide transporte se simples passagem pelas rodovias do Estado.

30 - Em julgamento de Mandado de Segurança contra ato da Auditora Fiscal do Trabalho de São Paulo, objetivando a suspensão dos efeitos da infração administrativa aplicada pela DRT, sob alegação de desrespeito à Lei nº 12.684/07, e conseqüente permissão de transporte de materiais derivados de amianto no Estado de São Paulo, a MM. Juíza Andrea

RIBEIRO, SOARES E GERAB
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Marcos Aurélio Ribeiro	marrib@terra.com.br	Rua Madre Teodora, 126,
Airton Soares	airtonsoares@terra.com.br	Jardim Paulista - São Paulo - SP
Sérgio Gerab	sgerab@terra.com.br	CEP 01428-010
Paulo Gerab	gerabp@terra.com.br	Tel/Fax: (11)3889-9795 - 3889-7984
Cristiane R. F. Bonifazi	cbonifazi.rsg@terra.com.br	3889-7648 - 3887-9521

Grossmann,da 87ª Vara do Trabalho de São Paulo, proferiu decisão sobre o tema, asseverando:

> "Destarte, impõe-se reconhecer que o escopo da lei em comento é impedir o uso e a comercialização do amianto dentro do Estado de São Paulo, inclusive quanto ao seu transporte dentro do seu espaço geográfico." (doc.// anexo).

31 - Em julgamento de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, no mesmo processo acima referido, acórdão da lavra da Desembargadora Jane Granzoto Torres da Silva, da 9ª Turma, do Egrégio Tribunal do Trabalho da Segunda Região, mantendo a sentença de primeiro grau, assim se posicionou sobre o tema:

> "Relativamente ao alcance dado à Lei Estadual 12684/07, não merece acolhida a tese recursal de que o comando inserido no artigo 1°, da legislação em voga, limita-se à proibição do uso do amianto, não vedando expressamente o seu transporte, sobretudo em se tratando de locomoção de produto originário de outro Estado. É que, nos moldes bem enfatizados pela Instância Originária, não se concebe a interpretação isolada das disposições contidas na referida lei, mas sim deve ser considerado o ordenamento jurídico como um todo, impondo-se a interpretação sistemática da legislação estadual acima enfocada com a disciplina extraída dos artigos 1°, inciso III e IV, 194 e 192, da Carta Magna, e 157 da CLT, deduzindo-se da atenta leitura da Lei 12684/07 que o intuito do legislador foi abolir definitivamente a presença do amianto no âmbito do Estado de São Paulo, seja pelo uso ou qualquer outro tipo de manuseio, vedando a comercialização, a produção, e o transporte de todo e qualquer produto, material ou artefato que contenha quaisquer tipos de amianto ou asbesto no território bandeirante, independentemente da origem ou destinação." (doc.// anexo).

RIBEIRO, SOARES E GERAB
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Marcos Aurélio Ribeiro — marrib@terra.com.br
Airton Soares — airtonsoares@terra.com.br
Sérgio Gerab — sgerab@terra.com.br
Paulo Gerab — gerabp@terra.com.br
Cristiane R. F. Bonifazi — cbonifazi.rsg@terra.com.br

Rua Madre Teodora, 126,
Jardim Paulista - São Paulo - SP
CEP 01428-010
Tel/Fax: (11)3889-9795 - 3889-7984
3889-7648 - 3887-9521

32 - O processo acima referido ainda pende de recurso de revista no Tribunal Superior do Trabalho, não se tratando de decisão definitiva. (Doc. 13)

33 - Em outro giro, o entendimento do MM Juiz do Trabalho Fábio Augusto Branda, da 2ª Vara do Trabalho do Guarujá, em Ação Civil Pública, promovida pelo Ministério Público do Trabalho contra a Transportadora Cortês Ltda. e Côrtes Armazens Gerais Ltda., assim se posicionou sobre o tema:

> "Mas, a despeito de minhas convicções pessoais sobre os malefícios do amianto e do asbesto e a certeza do risco a que se expõem os trabalhadores envolvidos, não há uma proibição efetiva do transporte dessas substâncias.
> A Lei n. 9.055/95 que trata do tema disciplina o transporte do amianto ou asbesto: art. 10. O transporte do asbesto/amianto e das fibras naturais e artificiais referidas no art. 2º desta Lei é considerado de alto risco e, no caso de acidente, a área deverá ser isolada, com todo o material sendo reembalado dentro de normas de segurança, sob a responsabilidade da empresa transportadora.
> Mesmo a comparação com a Convenção n. 162 do OIT, dado o caráter de norma equivalente à Constituição Federal, conforme interpretação do STF, não há proibição mas fixação de requisitos para o trabalho nessas condições: A legislação nacional deve prescrever as medidas a serem tomadas para prevenir e controlar os riscos, para a saúde, oriundos da exposição profissional ao amianto, bem como para proteger os trabalhadores contra tais riscos (art. 3º da Convenção promulgada pelo Dec. n. 126 de 1991).(doc 14 Anexo).

34 - O MM. Juiz Federal.... da 4ª Vara da Justiça Federal de Santos, em Mandado de Segurança impetrado pela Sama S/A Minerações Associadas, proferiu a decisão seguinte sobre o tema:

Marcos Aurélio Ribeiro — marrib@terra.com.br
Airton Soares — airtonsoares@terra.com.br
Sérgio Gerab — sgerab@terra.com.br
Paulo Gerab — gerabp@terra.com.br
Cristiane R. F. Bonifazi — cbonifazi.rsg@terra.com.br

Rua Madre Teodora, 126,
Jardim Paulista - São Paulo - SP
CEP 01428-010
Tel/Fax: (11)3889-9795 - 3889-7984
3889-7648 - 3887-9521

"Destarte, segundo o diploma estadual no Estado de são Paulo, não há dúvida, está proibido o uso de produtos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto, inclusive de modo acidental.
Proibir o uso significa vedar o emprego, a utilização, a aplicação de produtos contendo qualquer espécie de amianto. A proibição não alcança, por conseqüência o transporte pelas vias terrestres que cortam o Estado de São Paulo, a armazenagem do produto para a exportação ou após a importação em zona alfandegada, nem a realização e comércio exterior de asbesto/amianto da variedade crisotila (asbesto branco) utilizando a estrutura do porto de Santos. Este é o ponto fulcral para apreciação da relevância do fundamento da impetração, posto que, a míngua de vedação expressa na lei estadual e encontrando-se vigente a autorização contida no artigo 2° da Lei n° 9.055/99, que até o presente, não foi revogada pelo Congresso Nacional ou declarada inconstitucional pelo C. Supremo Tribunal Federal, o que será objeto de apreciação no âmbito da ADI 4066, a atividade de comércio exterior pretendida pelo impetrante está amparada em norma federal." (doc/5anexo).

35 - As decisões colacionadas evidenciam a existência de interpretações com viés preconcebido da lei estadual, buscando extrair dela elementos para impedir o trânsito e transporte do produto em questão pelas rodovias do Estado de São e mesmo proibir a sua exportação através do Porto de Santos.

36 - Verifica-se assim a existência de relevante controvérsia judicial acerca da aplicação da Lei Estadual 12.684, de 26 de julho de 2007, entendendo ser a proibição de uso nela contida abrangente do transporte do asbesto/amianto da variedade crisotila (amianto branco), que estaria proibido nas rodovias do Estado de São Paulo, em contraposição com o entendimento da inexistência da proibição do transporte na lei estadual, prevalecendo a autorização legislativa do transporte disciplinada na Lei Federal 9.055, de 01.06.1995, apta a assegurar o exercício das atividades de transporte, armazenamento e comércio exterior do referido produto.

RIBEIRO, SOARES E GERAB
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Marcos Aurélio Ribeiro — marrib@terra.com.br
Airton Soares — airtonsoares@terra.com.br
Sérgio Gerab — sgerab@terra.com.br
Paulo Gerab — gerabp@terra.com.br
Cristiane R. F. Bonifazi — cbonifazi.rsg@terra.com.br

Rua Madre Teodora, 126,
Jardim Paulista - São Paulo - SP
CEP 01428-010
Tel/Fax: (11)3889-9795 - 3889-7984
3889-7648 - 3887-9521

37 - Uma vez demonstrada a existência da controvérsia, passa-se adiante a indicação dos preceitos fundamentais que se considera violados.

OS PRECEITOS FUNDAMENTAIS VIOLADOS

38 - A proibição do trânsito e transporte de passagem de produto legalmente produzido no Brasil, destinado a um outro Estado e ou a exportação, nos Estado de São Paulo, fere o princípio federativo, a soberania do Estado Nacional e o direito de livre trânsito em todo o território nacional que a Constituição Federal assegura ao cidadão.

39 - É preceito fundamental inserido na Constituição Federal, em seu artigo primeiro, a organização da República Federativa do Brasil, tendo como seu primeiro fundamento a soberania nacional. Leia-se o dispositivo da Carta Magna:

> "Art. 1° A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
>
> I - a soberania;"

40 - O principio federativo consagrado na Constituição brasileira estabelece regra da indissolubilidade da união nacional, entendendo-se que a autonomia dos Estados está submetida a esta união, ou em outras palavras submetida à soberania nacional, decorrendo desta soberania a obrigatoriedade do respeito e a aplicação da lei federal em todo o território nacional.

RIBEIRO, SOARES E GERAB
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Marcos Aurélio Ribeiro — marrib@terra.com.br
Airton Soares — airtonsoares@terra.com.br
Sérgio Gerab — sgerab@terra.com.br
Paulo Gerab — gerabp@terra.com.br
Cristiane R. F. Bonifazi — cbonifazi.rsg@terra.com.br

Rua Madre Teodora, 126,
Jardim Paulista - São Paulo - SP
CEP 01428-010
Tel/Fax: (11)3889-9795 - 3889-7984
3889-7648 - 3887-9521

41 - Assim, no caso em tela, se a lei estadual veio proibir que um produto, cuja extração, industrialização e comercialização é permitida pela lei federal, seja objeto de transporte de passagem pelo Estado de São Paulo, incorre ela em afronta ao principio federativo e nega a soberania da União que preceitos fundamentais da Constituição. Ainda mais se evidencia a contrariedade aos preceitos fundamentais citados, quando se verifica a existência de Lei Federal que expressamente autoriza o transporte desse produto, como é o caso do artigo 10, da Lei nº 9.055 01.06.95. Ou seja, **a lei federal expressamente permite o transporte do amianto branco em todo o território nacional e a lei estadual, desautorizando a lei federal, proíbe o transporte do produto somente no Estado de São Paulo.**

42 - **Está rompido o princípio federativo e negada a soberania da União.**

43 - É tão grave o desrespeito à soberania nacional que tal fato vem elencado na Constituição Federal como uma das hipóteses em que se admite a intervenção no Estado. Confira-se a disposição Constitucional

> "Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:
>
> I - manter a integridade nacional;"

44 - Ao Supremo Tribunal Federal cabe o importante papel de guardião do princípio federativo, afastando ou coibindo qualquer manifestação dos Entes da República que venham a afrontá-lo. E esta Suprema Corte por diversas vezes tem se manifestado em defesa do pacto federativo, como se extrai de seus julgado, como é o exemplo do acórdão na Medida Cautelar na Adin 2452-3-São Paulo, na qual o relator Ministro Nelson Jobim, fundamenta seu voto citando o Ministro Antonio Neder de cujo voto condutor no MS. 19.983, RTJ 77/48:

Marcos Aurélio Ribeiro	marrib@terra.com.br	Rua Madre Teodora, 126,
Airton Soares	airtonsoares@terra.com.br	Jardim Paulista - São Paulo - SP
Sérgio Gerab	sgerab@terra.com.br	CEP 01428-010
Paulo Gerab	gerabp@terra.com.br	Tel/Fax: (11)3889-9795 - 3889-7984
Cristiane R. F. Bonifazi	cbonifazi.rsg@terra.com.br	3889-7648 - 3887-9521

Evidente me parece que a união indissolúvel dos Estados-membros deve concretizar-se em toda a extensão da convivência federativa, e de tal modo assim deve ser, que ela envolve a proibição de tudo quanto possa comprometê-la, quer seja imediata, quer seja remotamente.

Dentre as proibições que promanam de tal indissolução, é de se reconhecer a de um estado membro intervir nos negócios de outro.

Porque a intervenção é causante de conflitos entre eles, e, se foi extensa, poderá desuni-los.

45 Cita também o Ministro Nelson Jobim o voto no mesmo julgamento anterior do Ministro Neri da Silveira, que segue na mesma linha do Ministro Antonio Neder:

"- Nota distintiva do federalismo é o primado das relações de coordenação sobre as relações de subordinação, na convivência dos seres federados, em ordem a desenvolver-se sistema de equilíbrio e garantia da liberdade, o que se há de modelar no instrumento orgânico e normativo da vida da comunidade política.

.....

Não se reconhecem, juridicamente, entre unidades da Federação, sub visu qualitativo ou quantitativo, poderes ou pretensões reveladores de hegemonia ou subordinação de vontade de uma à outra. Tudo, aí, se há de compreender numa afirmação de eqüipolência e paridade, de umas em face das outras, revelando-se, no plano do direito interno, como uma autêntica pluralidade de centros de objetividade jurídica, entredemonstrando-se como autênticos corpos políticos entre si autônomos, de igual hierarquia, integrados na comum perspectiva da unidade nacional ...

....." (RTJ 77/85)

46 - Cita ainda outro julgado do STF no RE. 85.550, RTJ 87/542/562, sobre o mesmo tema, do qual extrai manifestação do Ministro Antonio Neder:

RIBEIRO, SOARES E GERAB
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Marcos Aurélio Ribeiro	marrib@terra.com.br	Rua Madre Teodora, 126,
Airton Soares	airtonsoares@terra.com.br	Jardim Paulista - São Paulo - SP
Sérgio Gerab	sgerab@terra.com.br	CEP 01428-010
Paulo Gerab	gerabp@terra.com.br	Tel/Fax: (11)3889-9795 - 3889-7984
Cristiane R. F. Bonifazi	cbonifazi.rsg@terra.com.br	3889-7648 - 3887-9521

Leio no voto de ANTONIO NEDER:

"..... .

Os artigos 1º e 13 caput da Constituição expressam que a união dos Estados-membros é indissolúvel.

Essa união deve concretizar-se em toda a extensão da convivência federativa, e de tal modo assim deve ser, que ela envolve a proibição de tudo quanto possa comprometê-la.

Dentre as proibições que promanam de tal indissolução é de se reconhecer a de um Estado-membro intervir nos negócios de outro, por que a intervenção é causante de conflitos que podem até desuni-los.

47 - Cabe fazer a citação de acórdão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Referendo – Tutela Antecipada em Ação Cível Originária nº 1.576-MG, de cuja Ementa extrai-se o entendimento da Excelsa Corte:

"**CONFLITOS FEDERATIVOS E O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO**.

- A Constituição da República **confere,** ao Supremo Tribunal Federal, **a posição de Tribunal da Federação** , (**CF**, art. 102, I, "f"), **atribuindo**, a **esta** Corte, em tal condição institucional, **o poder de dirimir** controvérsias, que, **ao irromperem** no seio do Estado Federal, **culminam**, **perigosamente, por antagonizar** as unidades **que compõem** a Federação.

Essa **magna** função jurídico institucional da Suprema Corte **impõe-lhe o gravíssimo dever** de velar **pela intangibilidade** do vínculo federativo **e** de zelar **pelo equilíbrio harmonioso** das relações políticas entre as pessoas estatais **que integram a Federação brasileira.**

A aplicabilidade da norma **inscrita** no art. 102, I, "**f**". da Constituição **estende-se** aos litígios cuja potencialidade ofensiva **revela-se apta a vulnerar** os valores **que**

Marcos Aurélio Ribeiro	marrib@terra.com.br	Rua Madre Teodora, 126,
Airton Soares	airtonsoares@terra.com.br	Jardim Paulista - São Paulo - SP
Sérgio Gerab	sgerab@terra.com.br	CEP 01428-010
Paulo Gerab	gerabp@terra.com.br	Tel/Fax: (11)3889-9795 - 3889-7984
Cristiane R. F. Bonifazi	cbonifazi.rsg@terra.com.br	3889-7648 - 3887-9521

> **informam** o princípio fundamental **que rege**, em nosso ordenamento jurídico, **o pacto da Federação. Doutrina. Precedentes."**(negritos e sublinhados no original).

48 - Os precedentes dês Excelsa Corte são colacionados para evidenciar a vulneração do preceito fundamental inserido na Constituição Federal, instituindo o principio federativo, quebrado pela lei estadual que compromete a convivência entre os Estados da Federação, cabendo ao Supremo Tribunal Federal dirimir a controvérsia e assegurar o equilíbrio entre os Estados da Federação.

49 - Outro preceito fundamental da Constituição Federal, violado pela proibição de transporte de passagem do referido produto pelas rodovias do Estado de São Paulo, vem inserido no artigo 5°, inciso XV, da Carta:

> "XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;"

50 - È o direito de ir e vir, assegurado a todo e qualquer cidadão, em todo o território nacional, levando consigo os bens que legalmente ele possa portar ou transportar. É permitido ao cidadão conforme a lei federal, transportar o produto amianto branco por todo o território nacional. Não pode a lei estadual impedir a livre locomoção do cidadão de passagem pelas rodovias estaduais, levanto tal produto de Goiás ao porto de Santos. Ao vedar a locomoção pelo Estado a lei estadual cria impedimento a liberdade de trânsito em uma parte do território nacional, ferindo o direito de ir e vir, que é um preceito fundamental inafastável do exercício da cidadania.

51 - O Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 1706-DF, sendo relator o Ministro Eros Grau, julgada em 09/04/2008, DJe 12.09.2008, por votação unânime, consagrou na sua ementa entendimento de que a lei que proíbe individualizadamente o trânsito e a circulação de veículos em vias de uso público, incorre na "violação do direito à circulação, que é a manifestação mais característica do direito de locomoção."

RIBEIRO, SOARES E GERAB
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Marcos Aurélio Ribeiro	marrib@terra.com.br	Rua Madre Teodora, 126,
Airton Soares	airtonsoares@terra.com.br	Jardim Paulista - São Paulo - SP
Sérgio Gerab	sgerab@terra.com.br	CEP 01428-010
Paulo Gerab	gerabp@terra.com.br	Tel/Fax: (11)3889-9795 - 3889-7984
Cristiane R. F. Bonifazi	cbonifazi.rsg@terra.com.br	3889-7648 - 3887-9521

52 - Extrai-se do corpo do acórdão e do alentado voto do Eminente Ministro Relator, brilhante ensinamento com a citação de festejados doutrinadores como Alessi e José Afonso da Silva, para fundamentar o voto pela inconstitucionalidade de lei estadual que afronta o direito de ir e vir, o direito de locomoção, inserido na Constituição Federal como preceito fundamental limitador do poder legislativo dos entes federativos e da ação da administração. Vale a transcrição de trecho profundamente esclarecedor do voto:

13. Alinham-se na doutrina três teorias pretendendo explicar a natureza do uso comum de bem público[14]. A primeira, já de todo superada, visualizava no uso comum um *direito de natureza real* existente em benefício dos indivíduos. Vê-se para logo ser ela incompatível com o entendimento de que os bens públicos de uso comum constituem propriedade pública. A segunda divisa no uso comum dos bens públicos uma manifestação da liberdade dos indivíduos, no que seria tal uso entendido ora como exercício de uma *liberdade natural*, ora como exercício de um *direito de liberdade*.

14. De *liberdade natural* - diga-se desde logo - não se trata, eis que nada impede que se condicione o uso do bem a retribuição à Administração, tal como previsto no art. 68 do antigo CC[15].

15. A terceira teoria vê no uso comum um *direito de natureza cívica*: direito --- na expressão de Alessi[16] --- à prestação das finalidades propostas pelo Estado, referentes à satisfação de determinados interesses da coletividade; direito, assim, de caráter corporativo, a que o Estado construa e mantenha destinados ao uso comum os bens em causa (do domínio público), permitindo aos indivíduos o seu desfrute, conforme o seu destino.

16. Para Alessi[17], a solução do problema inerente à natureza [= caráter] jurídica das faculdades do indivíduo em relação à utilização dos bens de uso comum deve ser buscada na fusão das duas últimas teorias, já que, separadamente, cada uma delas contém apenas uma parte da verdade. Cumpre pois distinguirmos dois momentos na

RIBEIRO, SOARES E GERAB
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Marcos Aurélio Ribeiro — marrib@terra.com.br
Airton Soares — airtonsoares@terra.com.br
Sérgio Gerab — sgerab@terra.com.br
Paulo Gerab — gerabp@terra.com.br
Cristiane R. F. Bonifazi — cbonifazi.rsg@terra.com.br

Rua Madre Teodora, 126,
Jardim Paulista - São Paulo - SP
CEP 01428-010
Tel/Fax: (11)3889-9795 - 3889-7984
3889-7648 - 3887-9521

Administração, ao uso comum e à manutenção de tal destino) e o *individual* (relativo ao uso concreto do bem pelos indivíduos).

17. No primeiro momento, segundo Alessi, instala-se mero interesse - *interesse cívico* - dos indivíduos à obtenção de uma prestação da Administração. No segundo, impõe-se distinguirmos ainda duas situações: uma referida ao fato de que um indivíduo esteja a executar determinada ação (por exemplo, circular de um lugar a outro); outra relacionada ao fato de que, para tanto, se utilize de um bem de uso comum. A primeira situação tem efetivamente caráter jurídico, mas não em relação à Administração, especificamente, porém relativamente a qualquer sujeito, inclusive a Administração. De fato --- prossegue Alessi --- qualquer outro sujeito tem o dever de não interpor obstáculos à ação do indivíduo citado. Trata-se, aí, do *direito de liberdade* que corresponde a todo indivíduo, que tem caráter de *direito absoluto* e, como tal, valor *erga omnes*; direito de liberdade que se manifesta, no caso, na execução daquela determinada ação mediante a utilização de bem de uso comum. Daí porque, para Alessi, se a Administração impede um indivíduo de circular de um lugar para outro, nisso não lesiona o direito, do indivíduo, de usar a via pública, mas sim o seu direito de liberdade. A segunda situação, que se desenvolve entre o indivíduo e a Administração, não tem, para Alessi, caráter jurídico, porém caráter de mera situação de fato. Nela se instala entre indivíduo e Administração a mesma relação que se verifica no momento corporativo.

18. Não obstante, a conclusão de Alessi[18] é posta nos seguintes termos: se a Administração fecha ao tráfego, de modo

Marcos Aurélio Ribeiro	marrib@terra.com.br	Rua Madre Teodora, 126,
Airton Soares	airtonsoares@terra.com.br	Jardim Paulista - São Paulo - SP
Sérgio Gerab	sgerab@terra.com.br	CEP 01428-010
Paulo Gerab	gerabp@terra.com.br	Tel/Fax: (11)3889-9795 - 3889-7984
Cristiane R. F. Bonifazi	cbonifazi.rsg@terra.com.br	3889-7648 - 3887-9521

geral, uma determinada estrada, impedindo desta maneira o seu uso a um determinado indivíduo, saímos do momento individual para entrar no momento corporativo, já que, mais do que o interesse individual do utente, é lesionado o interesse corporativo a que a estrada seja mantida destinada ao uso comum.

19. A exposição desenvolvida por José Afonso da Silva[19] a respeito do tema da utilização das vias públicas é projetada desde a afirmação de que uma das funções urbanísticas do poder público é a de criar condições à circulação, sendo o sistema viário "o meio pelo qual se realiza o *direito à circulação*, que é a manifestação mais característica do *direito de locomoção*, *direito de ir e vir* e também de *ficar* (estacionar, parar), assegurado da Constituição Federal"[20].

20. Este *direito de circular* "consiste na faculdade de deslocar-se de um ponto a outro através de uma via pública ou afetada ao uso público", do que resulta constituir, a utilização da via pública, não "uma mera possibilidade, mas um poder legal executável *erga omnes*". Em conseqüência - prossegue José Afonso da Silva, citando Pedro Escribano Collado - "a Administração não poderá impedir, nem geral nem singularmente, o trânsito de pessoas de maneira estável, a menos que desafete a via, já que, de outro modo, se produziria uma transformação da afetação por meio de uma simples atividade de polícia" [21].

53 - Por fim o entendimento de que a lei estadual proíbe o trânsito e transporte de asbesto/amianto da variedade crisotila (amianto branco), nas rodovias do Estado de São Paulo ainda que se trate de produto que tem origem em outro Estado da Federação, destinado ao Porto de Santos e à exportação, implica dizer que outro preceito fundamental da Constituição Federal está sendo violado, qual seja o da reserva de competência legislativa da União, inserida no artigo 22 da Carta Magna:

> Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
>
> ...
>
> VIII - comércio exterior e interestadual;

Marcos Aurélio Ribeiro — marrib@terra.com.br
Airton Soares — airtonsoares@terra.com.br
Sérgio Gerab — sgerab@terra.com.br
Paulo Gerab — gerabp@terra.com.br
Cristiane R. F. Bonifazi — cbonifazi.rsg@terra.com.br

Rua Madre Teodora, 126,
Jardim Paulista - São Paulo - SP
CEP 01428-010
Tel/Fax: (11)3889-9795 - 3889-7984
3889-7648 - 3887-9521

IX - diretrizes da política nacional de transportes;
X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial;
XI - trânsito e transporte;

54 - A Lei estadual cria obstáculo ao comércio exterior e interestadual, cria obstáculo ao uso do porto de Santos, cuida indevidamente do trânsito e do transporte, cuja competência legislativa é da União, competência exercida a tempo e hora, com a edição de lei federal tratando do transporte do referido produto em todo o território nacional.

55 - Desde logo cumpre ressaltar que não merece acolhida eventual alegação de não se tratar a lei estadual de legislação sobre transporte e trânsito, mas sim de legislação sobre saúde do trabalhador do que adviria a competência do estado para legislar sobre o tema.

56 - É que em situação análoga o Supremo Tribunal Federal já repeliu anterior tentativa do legislativo paulista de legislar sobre trânsito e transporte vedando determinado tipo de transporte no Estado e procurando burlar a evidente invasão de competência legislativa da União, sob o manto de se tratar de legislação de saúde e segurança do trabalhador. Confira-se decisão do STF que tem plena aplicação ao caso presente:

> "EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 190 DA CONSTITUIÇÃO E ART. 41 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. TRANSPORTE DE TRABALHADORES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. Os mencionados dispositivos constitucionais paulistas, ao regularem matéria relativa aos transportes, invadiram competência legislativa privativa da União (art. 22, XI, da Constituição Federal), o que fica mais evidente ante o disciplinado pelo Código de Trânsito Brasileiro (art. 230, II). Ação julgada procedente.(STF, ADIN 403-SP, Pleno, Relator

Marcos Aurélio Ribeiro — marrib@terra.com.br
Airton Soares — airtonsoares@terra.com.br
Sérgio Gerab — sgerab@terra.com.br
Paulo Gerab — gerabp@terra.com.br
Cristiane R. F. Bonifazi — cbonifazi.rsg@terra.com.br

Rua Madre Teodora, 126,
Jardim Paulista - São Paulo - SP
CEP 01428-010
Tel/Fax: (11)3889-9795 - 3889-7984
3889-7648 - 3887-9521

Ministro Ilmar Galvão, j. 01.07.2002, maioria, DJU 27.09.2002, pg, 80).

57 - Esclarecedor do entendimento adotado pela Suprema Corte Constitucional é o que se extrai do trecho do voto do Eminente Ministro Relator:

> "O art. 22 da constituição Federal é explicito em atribuir em seu inciso XI, a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transportes.
> A regra do artigo 190 da Constituição do Estado de são Paulo, por sua vez, determina como visto, que o transporte de trabalhadores deve ser feito, necessariamente, em ônibus, vedando desse modo, a utilização de qualquer outro veículo de passageiros para tanto.
>
> Assim, tratando-se de norma sobre trânsito e transportes, fica caracterizada a invasão da competência legislativa da União pelo texto constitucional paulista, invasão essa que se torna mais clara com a leitura das normas federais de trânsito, tanto as vigentes na época da promulgação da Constituição de São Paulo como as atuais."(acórdão citado).

58 - Significativa decisão do Supremo Tribunal Federal, sobre outra lei do legislativo paulista, acórdão cuja ementa é a seguinte:

> "EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE SÃO PAULO. FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA. MULTA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. 1. É da competência exclusiva da União legislar sobre trânsito e transporte, sendo necessária expressa autorização em lei complementar para que a unidade federada possa exercer tal

Marcos Aurélio Ribeiro — marrib@terra.com.br
Airton Soares — airtonsoares@terra.com.br
Sérgio Gerab — sgerab@terra.com.br
Paulo Gerab — gerabp@terra.com.br
Cristiane R. F. Bonifazi — cbonifazi.rsg@terra.com.br

Rua Madre Teodora, 126,
Jardim Paulista - São Paulo - SP
CEP 01428-010
Tel/Fax: (11)3889-9795 - 3889-7984
3889-7648 - 3887-9521

atribuição (CF, artigo 22, inciso XI e parágrafo único). 2. Não tem competência o Estado para legislar ou restringir o alcance de lei que somente a União pode editar (CF, artigo 22, XI). Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente."(STF, Pleno, Adin 2328-SP, relator Ministro Maurício Corrêa, j.17.03.2004. v.u., DJU 15.04.2004, pg. 52).

59 - E no corpo do v. acórdão, do voto do Eminente Relator, extrai-se trecho que elucida o que vem sendo alegado no presente feito:

> "Por outro lado, não procede a alegação da requerida de que o ato impugnado cuida de matéria concernente à política de educação para a segurança do trânsito, de competência comum da União, Estados , Distrito Federal e Municípios (CF, artigo 23, XII), tendo em vista que a norma estadual, ao impor condições para a validade da cobrança de multas, tratou diretamente da matéria, disciplinada no Código de Trânsito Brasileiro (art. 282), não tendo competência o Estado para dela cuidar e, muito menos, restringir o alcance da lei, que por sua exigência constitucional somente a União poderia editar (CF, artigo 22, XI)."(Acórdão citado).

60 - No caso dos auto a lei estadual busca restringir a aplicação da lei federal no Estado de São Paulo, o que se afigura claramente como uma afronta a Constituição..

61 - Resulta dos precedentes desta Excelsa Corte Constitucional que não será o manto da legislação de saúde e segurança que irá inibir o reconhecimento do disfarce e de se tratar de lei estadual sobre trânsito e transporte.

RIBEIRO, SOARES E GERAB
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Marcos Aurélio Ribeiro	marrib@terra.com.br	Rua Madre Teodora, 126,
Airton Soares	airtonsoares@terra.com.br	Jardim Paulista - São Paulo - SP
Sérgio Gerab	sgerab@terra.com.br	CEP 01428-010
Paulo Gerab	gerabp@terra.com.br	Tel/Fax: (11)3889-9795 - 3889-7984
Cristiane R. F. Bonifazi	cbonifazi.rsg@terra.com.br	3889-7648 - 3887-9521

62 - Inquestionavelmente ocorreu uma invasão da competência legislativa da União pelo Estado de São Paulo, que legislou sobre trânsito e transporte ao arrepio da reserva de competência daquela estabelecida na Constituição.

O PEDIDO DE LIMINAR

63 - A Lei estabelece o cabimento do pedido de liminar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, como se lê:

> "Art. 5º O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida liminar na argüição de descumprimento de preceito fundamental.
> § 1º Em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave, ou ainda, em período de recesso, poderá o relator conceder a liminar, *ad referendum* do Tribunal Pleno.
> § 2º O relator poderá ouvir os órgãos ou autoridades responsáveis pelo ato questionado, bem como o Advogado-Geral da União ou o Procurador-Geral da República, no prazo comum de cinco dias.
> § 3º A liminar poderá consistir na determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da argüição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrentes da coisa julgada.

64 - O caso presente é de extrema gravidade, posto que empresas associadas da argüente estão sendo impedidas no seu livre exercício da atividade de transporte, direito que elas têm assegurado na própria constituição Federal:

> "Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

RIBEIRO, SOARES E GERAB
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Marcos Aurélio Ribeiro	marrib@terra.com.br	Rua Madre Teodora, 126,
Airton Soares	airtonsoares@terra.com.br	Jardim Paulista - São Paulo - SP
Sérgio Gerab	sgerab@terra.com.br	CEP 01428-010
Paulo Gerab	gerabp@terra.com.br	Tel/Fax: (11)3889-9795 - 3889-7984
Cristiane R. F. Bonifazi	cbonifazi.rsg@terra.com.br	3889-7648 - 3887-9521

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei."

65 - Há o risco iminente para essas empresas de serem levadas à insolvência, se persistir a ilegal proibição do transporte de passagem pelo Estado de São Paulo, especialmente de produtos destinados à exportação via porto de Santos, caracterizando tratar-se de caso de "extrema urgência" e de perigo de "lesão grave", hipóteses nas quais a própria lei já define como sendo ensejadoras do pedido e deferimento da medida liminar a seguir requerida.

66 - No caso dos autos, como comprovado existem decisões judiciais que mercê da aplicação equivocada da lei do Estado de São Paulo, consubstanciam situação de grave lesão aos direitos das empresas associadas da argüente, tratando-se de decisões passiveis da aplicação de medida liminar determinando a suspensão da sua eficácia e dos seus efeitos, evitando-se assim o dano irreparável ou de difícil reparação que as mesmas serão obrigadas a suportar.

67 - Como a lei estabelece a possibilidade de qualquer outra medida liminar que apresente relação com a matéria objeto da argüição de descumprimento de preceito fundamental, afigura-se cabível a determinação liminar aos órgãos de fiscalização do Ministério do Trabalho que se abstenham de efetuar a interdição do transporte de passagem pelo Estado de São Paulo às empresas transportadoras com sede naquele Estado ou em qualquer outro da Federação.

A INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO

RIBEIRO, SOARES E GERAB
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Marcos Aurélio Ribeiro — marrib@terra.com.br
Airton Soares — airtonsoares@terra.com.br
Sérgio Gerab — sgerab@terra.com.br
Paulo Gerab — gerabp@terra.com.br
Cristiane R. F. Bonifazi — cbonifazi.rsg@terra.com.br

Rua Madre Teodora, 126,
Jardim Paulista - São Paulo - SP
CEP 01428-010
Tel/Fax: (11)3889-9795 - 3889-7984
3889-7648 - 3887-9521

68 - Já se disse acima que não se discute aqui a constitucionalidade da Lei Estadual nº 12.684/2007, no que tange à possibilidade do Estado Membro legislar vedando o comércio de determinado produto, ainda que exista lei federal permitindo-o, até porque o Supremo Tribunal Federal apreciando a liminar anteriormente concedida pelo Ministro Marco Aurélio, declarando a inconstitucionalidade da referida lei, acabou pela sua maioria por não referendá-la entendendo não haver óbice para que a lei estadual trate da matéria diferentemente da lei federal. Esta questão está posta na ADIN 3.937-SP e deverá ser decidida quando do seu julgamento.

69 - A questão que se coloca aqui é a da inconstitucionalidade da proibição do transporte pelas rodovias do Estado de São Paulo do produto originado em outro Estado da Federação, e destinado a outro Estado à exportação, apenas usará de para passagem as estradas paulistas. A lei proibindo o transporte é flagrantemente inconstitucional.

70 - Mesmo que no futuro a conclusão desta Excelsa Corte Constitucional venha ser no sentido da constitucionalidade da lei estadual ao proibir o comércio e a industrialização do asbesto/amianto da variedade crisotila (amianto branco) no Estado de São Paulo, certamente a conclusão a ser adotada não poderá ser que tal proibição seja abrangente também da vedação ao transporte de passagem do produto pelas rodovias do Estado, por se tratar de vedação que claramente ofende os preceitos fundamentais acima referenciados.

71 - Permite a lei que esta Suprema Corte ainda que não declare a inconstitucionalidade da lei estadual, no julgamento da argüição de descumprimento de preceito fundamental, de ao ato legislativo impugnado interpretação conforme a Constituição Federal, afastando interpretação que ofenda a Carta Magna. É o que se extrai do seu art. 10:

> "Art. 10. Julgada a ação, far-se-á comunicação às autoridades ou órgãos responsáveis pela prática dos atos questionados, fixando-se as condições e o modo de interpretação e aplicação do preceito fundamental.
> § 1º O Presidente do Tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente.

Marcos Aurélio Ribeiro — marrib@terra.com.br
Airton Soares — airtonsoares@terra.com.br
Sérgio Gerab — sgerab@terra.com.br
Paulo Gerab — gerabp@terra.com.br
Cristiane R. F. Bonifazi — cbonifazi.rsg@terra.com.br

Rua Madre Teodora, 126,
Jardim Paulista - São Paulo - SP
CEP 01428-010
Tel/Fax: (11)3889-9795 - 3889-7984
3889-7648 - 3887-9521

§ 2º Dentro do prazo de dez dias contado a partir do trânsito em julgado da decisão, sua parte dispositiva será publicada em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União.

§ 3º A decisão terá eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Público."

72 - Assim, no julgamento final da presente cabe seja formulado pedido alternativo para que se dê interpretação ao dispositivo da lei estadual impugnado, adequando-se essa interpretação à aplicação dos preceitos fundamentais invocados, afastando-se a interpretação esdrúxula de conter a lei estadual proibição ao transporte de passagem pelas rodovias do Estado de São Paulo do produto em questão.

DO PEDIDO

73 - Diante de todo o exposto é a presente para requerer:

a – seja deferida liminar para suspender os processos em andamento no Tribunal Superior do Trabalho e nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho do Estado de São Paulo, assim como a eficácia das interdições ao transporte efetuado pelas empresas associadas da requerente, de passagem pelas rodovias do Estado de São Paulo, transportando o produto asbesto/amianto da variedade crisotila (amianto branco), quando destinado a outro Estado da Federação ou a exportação;

b – seja a presente ação julgada procedente para o fim de declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual que proíbe o transporte nas rodovias do Estado de São Paulo de produto cuja extração, industrialização, utilização e comercialização são permitidas pela lei federal, que ao mesmo tempo disciplina o seu transporte em todo o território nacional;

c – alternativamente, seja a presente ação julgada procedente para conferir à Lei Estadual interpretação conforme a Constituição Federal, restringindo a sua aplicação como sendo a proibição do uso do produto asbesto/amianto da variedade crisotila (amianto branco) assim entendida a industrialização

RIBEIRO, SOARES E GERAB
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Marcos Aurélio Ribeiro	marrib@terra.com.br	Rua Madre Teodora, 126,
Airton Soares	airtonsoares@terra.com.br	Jardim Paulista - São Paulo - SP
Sérgio Gerab	sgerab@terra.com.br	CEP 01428-010
Paulo Gerab	gerabp@terra.com.br	Tel/Fax: (11)3889-9795 - 3889-7984
Cristiane R. F. Bonifazi	cbonifazi.rsg@terra.com.br	3889-7648 - 3887-9521

e comercialização, não abrangendo a proibição o transporte nas rodovias do Estado.

74 - Com fundamento no disposto no artigo 10, da Lei nº 9.882, de 03.12.1999, requer seja determinada a comunicação da decisão sobre o pedido de liminar e a decisão final no presente feito aos órgãos do Poder Judiciário Trabalhista, em todas as suas instâncias e Tribunais, ao Ministério Público do Trabalho, ao Ministério do Trabalho e do Emprego, à ANTT – Agência Nacional do Transporte Terrestre e ao Sr. Superintendente Regional do Trabalho e do Emprego no Estado de São Paulo.

75 - Dá-se à causa o valor de R$ 10.000,00(dez mil reais).

Termos em que
P. deferimento
São Paulo/Brasília 27 de abril de 2011

Marcos Aurélio Ribeiro
OAB/SP-22.974

CRISTIANE R.F. BONIFAZI
OAB/SP 178.150